



BOLETIM INFORMATIVO Nº 03/2025

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Tema Principal:

- ◆ Inscrição e regularidade fiscal conforme a natureza do objeto.

Fundamentação:

-  Art. 68, II, da Lei nº 14.133/2021.
-  Art.193 do Código Tributário Nacional (CTN).

Orientações Normativas

- ◆ A regularidade fiscal deve refletir o objeto contratado e a competência tributária.

✓ **Inscrição** compatível com o **objeto** e **atividade da empresa**.

✓ **Quitação** de tributos perante a **Fazenda Pública competente**.

Aplicação prática

- Aquisição de **bens** → regularidade junto à Secretaria de Fazenda **Estadual (ICMS)**.
- Prestação de **serviços** → regularidade junto à Fazenda **Municipal (ISS)**.
- Em caso de **isenção** ou **não incidência** → apresentar documento oficial que comprove a inexistência da obrigação tributária naquele ente (ex: certidão de não inscrição, consulta cadastral ou declaração fiscal específica).

✓ **Orientações às Equipes**

- Confira se o CNAE da empresa é compatível com o objeto.*
- Exija **inscrição** e **regularidade** no **ente tributante correto**.
- Solicite **comprovação formal** nos casos de **isenção**.
- Ajuste os **critérios de habilitação** conforme o **tributo incidente**.

*Para os casos de Dispensa sem disputa e Inexigibilidade.

Riscos em Caso de Falhas

-  Impugnações ao edital por exigências incorretas ou omissões.
-  Habilitação ou inabilitação indevida de licitantes.
-  Responsabilização do agente público pela condução irregular na fase de habilitação.
-  Potenciais questionamentos por órgãos de controle.

 **"A boa gestão das contratações públicas depende da atualização contínua sobre jurisprudência e boas práticas."**